延边州第十五届人民代表大会常务委员会

公　　报

2017第5期

延边州人大常委会办公室编

延边州第十五届人民代表大会常务委员会公报

延边州人大常委会办公室编　　第5期　　2017年12月1日

目　录

延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第七次会议议程……1
延边州人民政府关于我州大气污染防治工作情况的报告……2
关于全州宗教工作情况的视察报告……10
关于全州脱贫攻坚工作情况的调研报告……20
关于我州历史文化遗址保护情况的调查报告(书面) ……30
关于修正《延边朝鲜族自治州长白松省级自然保护区管理条例（修正草案)》的说明（书面）……40
延边朝鲜族自治州长白松省级自然保护区管理条例（修正草案）……41
延边州人民政府关于暂缓启动《延边朝鲜族自治州安全生产条例》废止程序的说明（书面）……53
州人民政府关于暂缓修订《延边朝鲜族自治州朝鲜族教育条例》的说明（书面）……56
延边州人民政府关于《延边朝鲜族自治州城市供热管理条例

（草案）》起草情况的说明（书面）……57
延边州人民政府关于暂缓修订《延边朝鲜族自治州延边黄牛管理条例》的说明（书面）……58
关于召开延边朝鲜族自治州十五届人民代表大会第三次会议的决定（草案）……59
延边朝鲜族自治州人大常委会关于加强代表建议、批评和意见督办工作的办法（修订稿）……60
延边朝鲜族自治州人大常委会人事任免名单……71
延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第七次会议日程……73
延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会第七次会议出席情况……75
延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会常务委员会公告…76
吉林省人民代表大会常务委员会关于批准《延边朝鲜族自治州人民代表大会关于修改<延边朝鲜族自治州城市饮用水水源环境保护条例>的决定》的决定……77
关于修改《延边朝鲜族自治州城市饮用水水源环境保护条例》的决定……78
延边朝鲜族自治州城市饮用水水源环境保护条例……88
关于修订《延边朝鲜族自治州城市饮用水水源环境保护条例》的说明……99

关于修改《延边朝鲜族自治州城市饮用水水源环境保护条例》的决定

（2017年1月11日经延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会第一次会议审议通过 2017年12月1日经吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议批准 2017年12月12日公布施行）

延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会第一次会议决定对《延边朝鲜族自治州城市饮用水水源环境保护条例》作如下修改:

一、将第一条修改为:“为了保护延边朝鲜族自治州（以下简称自治州）城市饮用水水源环境，防止水体污染，保障城市饮用水水源安全和公众健康，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《吉林省城镇饮用水水源保护条例》等法律法规，结合自治州实际，制定本条例。”

二、将第二条改为两款，作为第一款、第二款，修改为:“本条例适用于自治州、各县（市）人民政府所在地的城市饮用水水源环境保护。

“建制镇集中式饮用水水源的环境保护，参照本条例执行。”

三、将第三条修改为："本条例所称城市饮用水水源是指本行政区域内用于城市集中式供水的江河、湖泊、水库、地下水井（泉）等生活饮用水地表、地下水源。"

四、将第四条增加一款，作为第一款："城市饮用水水源环境保护应当遵循统一规划、保护优先、综合防治、保障安全的原则。"

第二款修改为："自治州、县（市）人民政府应当采取城市饮用水水源环境保护措施，对本行政区域内的城市饮用水水源质量负责，把城市饮用水水源环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划，并与土地利用总体规划、城乡规划、水污染防治规划及水资源综合规划相衔接。"

五、将第五条第一款改为两款，作为第一款、第二款，修改为："自治州人民政府负责本条例的组织实施。

"自治州、县（市）环境保护主管部门负责本条例的具体实施，对城市饮用水水源环境污染防治实施统一监督管理。"

第二款改为第三款，修改为："自治州、县（市）人民政府水利、发改、国土、卫计、住建、农业、林业、交通等部门各司其责，做好城市饮用水水源环境保护工作。"

第三款改为第四款。

六、将第六条修改为："任何单位、组织和个人都有保护城市饮用水水源环境的义务，有权制止、检举破坏和污染

城市饮用水水源环境的行为。

“自治州、县（市）人民政府应当鼓励有关主管部门应用先进科学技术保护城市饮用水水源环境。”

七、将第七条修改为：“自治州实行城市饮用水水源保护区制度。”

“城市饮用水水源保护区分为一级保护区、二级保护区，必要时可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。”

八、将第八条修改为：“城市饮用水水源保护区的划定，由县（市）人民政府组织环境保护、水利、林业等部门制定方案，经自治州人民政府同意后，报省人民政府批准。

“跨县（市）城市饮用水水源保护区的划定，由有关县（市）人民政府协商提出划定方案，经自治州人民政府同意后，报省人民政府批准；协商不成的，由自治州人民政府环境保护主管部门会同县（市）有关部门提出划定方案，征求州级有关部门意见，经自治州人民政府同意后，报省人民政府批准。”

九、将第九条第一款修改为：“城市饮用水水源一级保护区所在地的县（市）人民政府应当公布城市饮用水水源保护区的具体范围、地理界线，并在一级保护区的陆域边界设置防护网，二级保护区、准保护区的陆域边界设置界桩、界碑或者设置醒目的警示标志。”

增加一款，作为第二款："任何单位、组织和个人不得擅自移动或者损毁防护设施。"

十、将第十条第一款改为两款，作为第一款、第二款，修改为："城市饮用水水源保护区的具体划定方法按照国家有关规定执行。

"城市饮用水地表水水源的一级保护区内的水质标准不得低于国家《地表水环境质量标准》II类标准，并须符合国家《生活饮用水卫生标准》的要求；二级保护区内的水质标准不得低于国家《地表水环境质量标准》III类标准，应当保证一级保护区的水质能满足规定的标准；准保护区的水质标准应当保证二级保护区的水质能满足规定的标准。"

第二款改为第三款，修改为："城市饮用水地下水水源保护区的水质应当达到国家的《生活饮用水卫生标准》的要求。"

十一、增加一条，作为第十一条："县（市）人民政府应当加强备用饮用水水源建设，保证应急用水。有条件的地方应当建设备用饮用水水源，并建设完备的供水系统。"

十二、将第十一条改为第十二条，分为两款，修改为："自治州、县（市）人民政府应当按照地表水功能区划确定的水质要求和水利主管部门核定的该水域的纳污能力，严格实行重点污染物排放总量控制和排污许可证制度。

"在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。"

十三、将第十二条、第十六条、第十七条第（二）项合并改为第十三条，第一款修改为："在城市饮用水水源准保护区内应当遵守下列规定。"

第一项修改为："（一）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动"。

第四项修改为："（四）禁止利用渗井、渗坑、矿井、矿坑、裂隙和溶洞等倾倒工业废水、含病原体的污水、含放射性物质的污水及其他有害废弃物"。

增加三项，作为第七项、第八项、第九项："（七）禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；

"（八）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止污染地下水；

"（九）禁止在城市饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得新增水污染物和排污量"。

十四、将第十三条、第十七条第（二）项合并改为第十四条，修改为："在城市饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目和排污口，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

“在城市饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游、放牧、开矿、采砂等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。”

十五、将第十四条、第十七条第（一）项合并改为第十五条，修改为：“在城市饮用水水源一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目和排污口，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

“禁止在城市饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、家畜家禽养殖、旅游、游泳、垂钓、放牧、开矿、采砂或者其他可能污染饮用水水体的活动。

“新建公路、铁路、桥梁项目，原则上不得穿越饮用水水源一级保护区。”

十六、删除第十五条。

十七、将第四章章名修改为：“城市饮用水水源的管理与监督”。

十八、增加一条，作为第十六条：“自治州、县（市）人民政府应当加强饮用水水源环境保护工作的监督检查，将饮用水水源保护工作纳入环境保护目标的考核范围。

“考核结果应当向社会公开。”

十九、将第十八条改为第十七条，修改为：“自治州各级人民政府环境保护主管部门统一发布本行政区域内的饮用

水水源环境污染事故、环境质量状况等环境监测信息；监测饮用水水源水质；监督检查饮用水水源保护区内环境保护和污染防治工作及污染物排放情况，及时制止和查处饮用水水源受到污染或者可能受到污染的行为。”

二十、增加一条，作为第十八条：“环境保护、水利主管部门发现城市饮用水水源的水量、水质未达到国家规定标准的，应当及时向同级人民政府报告，当地人民政府应当组织有关部门及时查清原因，采取综合措施，改善水质状况。”

二十一、删除第十九条第一款，第二款改为第一款。增加一款作为第二款：“对受到污染的城市饮用水水源，污染者应当实施修复工程，恢复饮用水水源的环境功能；无法确定污染责任主体的，由政府实施修复工程。”

二十二、增加一章，作为第五章：“城市饮用水水源突发环境事件应急处置”。

二十三、增加一条，作为第二十条：“县级以上人民政府应当组织编制城市饮用水水源突发环境事件处置应急预案，并加强应急处置的能力建设。”

二十四、将第二十条改为第二十一条，增加一款作为第二款：“城市饮用水水源保护区发生突发环境事件或者排污单位排放的污染物出现异常现象，造成或者可能造成水污染事件的单位或者个人必须采取应急措施，并在第一时间向当

地县（市）环境保护、水利主管部门报告。环境保护、水利主管部门接到报告后，应当及时向当地县（市）人民政府报告，并抄送有关部门，当地县（市）人民政府应当启动突发环境事件处置应急预案，依法及时公布预警信息。”

二十五、增加一条，作为第二十二条：“县（市）人民政府应当完善城市饮用水供水管网建设，采取措施保护备用取水口周边环境。发生城市饮用水水源突发事件导致原水供应中断的，应当及时启用备用水源，保障城市饮用水供应。”

二十六、增加一条，作为第二十四条：“在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上人民政府责令限期拆除，处十万元以上五十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处五十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令停产整治。

“除前款规定外，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以责令停产整治。

“未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，由县级以上人民政府

水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，依照前款规定采取措施、给予处罚。”

二十七、增加一条，作为第二十五条：“有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处以十万元以上五十万元以下的罚款；并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：

“（一）在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的；

“（二）在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的；

“（三）在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或者改建建设项目增加排污量的”。

二十八、增加一条，作为第二十六条：“在城市饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、家畜家禽养殖或者组织进行旅游、游泳、垂钓、放牧、开矿、采砂或者其他可能污染饮用水水体活动的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处以二万元以上十万元以下罚款。个人在城市饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓、放牧或者从事其他可能污染饮用水水体活动的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，并处五百元以下的罚款。”

二十九、增加一条，作为第二十七条“企业事业单位有

下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处以二万元以上十万元以下的罚款：

“（一）不按照规定制定水污染事故的应急方案的；

“（二）水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急预案并采取有关应急措施的；

“（三）谎报、瞒报或者授意他人谎报、瞒报水污染事故的”。

三十、将第二十三条改为第二十九条，修改为：“环境保护主管部门工作人员和其它有关国家工作人员，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊不构成犯罪的，由任免机关或者监察机关按照管理权限给予行政处分。”

三十一、增加一条，作为第三十条：“违反本条例规定，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

三十二、删除第二十四条、第二十五条。

三十三、将第二十六条改为第三十一条，修改为：“本条例自公布之日起施行。”

本决定报经吉林省人大常委会批准后，自公布之日起施行。

《延边朝鲜族自治州城市饮用水水源环境保护条例》根据本决定作相应修改，重新公布。